

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 537/2530

บริษัทธนาคารเอเชีย จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ จำกัด
กับพวก

จำเลย

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ จำกัด
ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางจินตนา ไชยกุล ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 173)

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 5 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีอื่น เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้ามาดำเนินคดีนี้แทนจำเลยที่ 5 และขอให้ศาลสั่งจำหน่าย
คดีเฉพาะจำเลยที่ 5 เพื่อให้โจทก์คดีนี้ไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีอื่นนั้น ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ชำระหนี้จำนวน 21,946,498.83 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม
2518 ถึงวันฟ้อง(รวมต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกิน 42,021,695.37 บาท เท่าที่โจทก์

ขอ)กับดอกเบี้ยยร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 21,946,498.83 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 6 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้จำนวน 18,037,439.24 บาท กับดอกเบี้ยยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 18,037,439.24 บาท นับแต่วันที่ 31มกราคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 171,170)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขอทุเลาการบังคับสามครั้งศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับทั้งสามครั้ง แต่จำเลยที่ 1 ที่ 3ไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 122 แผ่นที่ 2,125แผ่นที่ 3,131 แผ่นที่ 2,135 แผ่นที่ 6,142 แผ่นที่ 2,150)

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของโจทก์แล้ว (อันดับ 152) แต่ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบตามคำขอของจำเลยที่ 1 ที่ 3 แล้ว(อันดับ 155 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 21,946,498.83 บาทมีกำหนด 6 ปี นับแต่วันถัดจากวัน

ฟ้อง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 21,946,498.83 บาทมีกำหนด 6 ปี นับแต่วันถัดจากวัน
ฟ้อง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>